10.2023

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR DIE NUTZUNG DES VORSORGERECHNERS VON PAX

INHALT

1 Anwendungsbereich und Definitionen 2

2 Dienstleistungen 2

3 Pflichten des Nutzers 2

4 Geistiges Eigentum und Daten 2

5 Beschränkte Zusicherungen und Garantien 3

6 Haftung und Schadenersatz 3

7 Datenschutz und Geheimhaltung 3

8 Unterauftragnehmer 3

9 Schlussbestimmungen 3

1 Anwendungsbereich und Definitionen

Die Pax, Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft AG («Unternehmen») bietet eine Softwarelösung zur Berechnung von Risiko- und Einsparungsanalysen auf der Basis einer Vielzahl von Dateneingaben (nachfolgend die «Software») für Anwender (der «Nutzer»). Mit dem Zugriff auf die Software erkennt der Nutzer diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen («Endnutzer-AGB») in der zum Zeitpunkt des Zugriffs auf die Software veröffentlichten Fassung vollumfänglich an. Das Unternehmen kann diese Endnutzer-AGB oder die Software jederzeit ohne Vorankündigung durch die Veröffentlichung einer neuen Fassung ändern.

2 Dienstleistungen

Im Rahmen der vollständigen Analyseanwendung der Software bietet das Unternehmen die folgenden Funktionen:

- Nutzer können eine Analyse durchführen, die mögliche Deckungslücken (z. B. für die Risiken Tod und Invalidität sowie Altersvorsorge) auf Basis der aktuellen versicherten Leistungen für die vorgenannten Risiken und des aktuellen Lebensstandards eines Nutzers berechnet (die «Analyse»). Die Nutzer müssen Daten für die Grundlage der Analyse eingeben und das Unternehmen kann zusätzliche Daten von Partnern oder anderen Dritten wie Versicherungsmaklern oder -vertretern erhalten (die «Inhaltsdaten»). Die Inhaltsdaten können Informationen über Familienstand, Beruf und Einkommen, Informationen über die Rentenversicherung, bestehende Versicherungen sowie die Wohnsituation (Mietverhältnisse, Immobilienbesitz und Hypotheken) enthalten.
- Auf der Grundlage der Analyse kann der Nutzer Produktangebote wie z. B. Versicherungspolicen oder Vorschläge für Änderungen an bestehenden Produkten erhalten.

Das Unternehmen kann die angebotenen Funktionalitäten jederzeit aktualisieren und ändern.

3 Pflichten des Nutzers

Der Nutzer verpflichtet sich, die Software nur zu Testzwecken oder zur Erstellung einer Analyse zu verwenden. Dem Nutzer ist es nicht gestattet, die Software, Teile davon oder die darin gespeicherten Algorithmen in eigene Computerprogramme einzubauen oder zurückzuentwickeln (Reverse-Engineering), zu verkaufen, zu vermieten, zu vertreiben, zu unterlizenzieren, in andere Programme zu integrieren, mit anderen Programmen zu verbinden, für illegale Zwecke zu nutzen oder für eigene wirtschaftliche Zwecke zu nutzen, die nicht im Sinne des Unternehmens sind und ohne die Erlaubnis des Unternehmens.

Der Nutzer erkennt an, dass die folgenden Regeln für alle Nutzer der Software gelten:

- Die Nutzer dürfen keine Software oder andere Skripte in Verbindung mit der Nutzung der Software verwenden oder andere Handlungen vornehmen, die das Funktionieren der Software beeinträchtigen könnten.
- Die Nutzer dürfen keine Massnahmen ergreifen, die zu einer unangemessenen oder übermässigen Belastung der Infrastruktur der Software führen könnten.
- Nutzer dürfen die vom Unternehmen generierten Inhalte nicht blockieren, überschreiben oder modifizieren oder die Software auf andere störende Weise beeinträchtigen.
- Nutzer dürfen keine Inhalte auf der Software veröffentlichen oder über die Software verbreiten, die gegen geltendes Recht, diese Endnutzer-AGB oder Rechte Dritter verstossen.

4 Geistiges Eigentum und Daten

Das Unternehmen und seine Lizenzgeber besitzen alle Rechte, Titel und Anteile (einschliesslich aller geistigen Eigentumsrechte) und andere Rechte an der Software, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf alle Analysen und Einblicke, die auf Inhaltsdaten basieren, und alle Änderungen, Optimierungen, Modifikationen oder Korrekturen daran.

Das Unternehmen gewährt dem Nutzer ein beschränktes, widerrufliches, nicht ausschliessliches, nicht übertragbares und nicht unterlizenzierbares Recht, auf die Software zuzugreifen und diese zu nutzen und die Analyse für eigene Zwecke in Übereinstimmung mit diesen Endnutzer-AGB zu verwenden. Jede andere Nutzung der Software oder der Analyse, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf die Kommerzialisierung, den Vertrieb, die Vervielfältigung, die Änderung, die Anzeige oder die Übertragung, ganz oder teilweise, ohne die vorherige schriftliche Zustimmung des Unternehmens ist strengstens untersagt.

Der Nutzer gewährt dem Unternehmen ein nicht-exklusives, unbefristetes, unwiderrufliches, übertragbares und uneingeschränktes Recht, auf anonymisierte Inhaltsdaten zuzugreifen und diese zu nutzen, um die Software zu betreiben, bereitzustellen, zu verbessern und weiterzuentwickeln, Analysen und Forschungen durchzuführen, um eine betrügerische oder unangemessene Nutzung der Software zu verhindern oder zu untersuchen, sowie für Forschungs- und Entwicklungszwecke.

5 Beschränkte Zusicherungen und Garantien

Sofern nicht ausdrücklich hierin festgelegt, übernimmt das Unternehmen keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistungen, Garantien oder Bedingungen in Bezug auf die Software, einschliesslich und ohne Einschränkung jeglicher Gewährleistung in Bezug auf die Genauigkeit der Analyse, die Eignung für einen bestimmten Zweck oder die zufriedenstellende Qualität. Das Unternehmen stellt die Software «as is» und «as available» zur Verfügung und übernimmt keine Garantie für ihre Genauigkeit, Aktualität, Korrektheit, Zuverlässigkeit, Vollständigkeit, Verwendung oder Leistung. Das Unternehmen übernimmt keine Garantie für die Leistung oder Ergebnisse, die durch die Verwendung der Software erzielt werden können.
Die Auswertungen beruhen auf Inhaltsdaten. Der Nutzer ist allein für die Richtigkeit der von ihm an das Unternehmen gelieferten Inhaltsdaten verantwortlich. Das Unternehmen prüft die Richtigkeit der vom Nutzer erhaltenen Inhaltsdaten nicht.

6 Haftung und Schadenersatz

Soweit gesetzlich zulässig, ist die Haftung des Unternehmens ausgeschlossen. Der Nutzer kann vom Unternehmen, gleich aus welchem Rechtsgrund, keine Beträge für direkte oder indirekte Schäden, Gewinn-, Daten- oder Firmenwertverluste oder Folgeschäden, beiläufig entstandene, indirekte, strafende oder besondere Schäden in Verbindung mit Ansprüchen, die sich aus der Software ergeben oder anderweitig mit ihr in Zusammenhang stehen, zurückfordern, unabhängig davon, ob die Wahrscheinlichkeit eines solchen Verlustes oder Schadens in Betracht gezogen wurde oder nicht.
Die Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Verluste oder Schäden, die durch vorsätzliches Fehlverhalten oder grobe Fahrlässigkeit des Unternehmens verursacht wurden, oder in dem Umfang, in dem dies nach geltendem Recht verboten ist, oder für Körperverletzungen oder Sachschäden.

7 Datenschutz und Geheimhaltung

Das Unternehmen schützt die erhobenen Personendaten durch geeignete technische und organisatorische Massnahmen und in Übereinstimmung mit der schweizerischen und der EU-Datenschutzgesetzgebung, soweit anwendbar. Soweit die Inhaltsdaten personenbezogene Daten enthalten, gilt die Privacy Notice.

Soweit das Unternehmen der Schweigepflicht gemäss Art. 85 BVG, und, je nach Art der Kundendaten, dem ärztlichen Berufsgeheimnis (Art. 321 StGB), dem Berufsgeheimnis in der medizinischen Forschung (Art. 321bis StGB), dem Amtsgeheimnis (Art. 320 StGB) sowie, insoweit sie an der Durchführung sowie der Kontrolle oder der Beaufsichtigung der Durchführung des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) beteiligt sind, untersteht, wahrt das Unternehmen die daraus folgende Vertraulichkeit.

8 Unterauftragnehmer

Das Unternehmen ist berechtigt, zur Erfüllung seiner Pflichten oder Wahrnehmung seiner Rechte gemäss diesen Endnutzer-AGB Unterauftragnehmer beizuziehen. Das Unternehmen haftet für von Unterauftragnehmern verursachte Schäden wie für eigenes Verschulden. Eine direkte Haftung der Unterauftragnehmer gegenüber dem Nutzer ist ausgeschlossen.
Zur Durchführung von Analysen zieht das Unternehmen insbesondere die vlot AG, Eichstrasse 23, 8045 Zürich bei, welche die Software im Auftrag des Unternehmens betreibt.

9 Schlussbestimmungen

Sollte eine Bestimmung oder ein Teil einer Bestimmung dieser Endnutzer-AGB ungültig, rechtswidrig oder nicht durchsetzbar sein, so werden die Parteien sie durch eine Bestimmung ersetzen, die ihr in wirtschaftlicher Hinsicht möglichst nahe kommt. Jede Änderung oder Löschung einer Bestimmung oder eines Teils einer Bestimmung gemäss dieser Klausel berührt nicht die Gültigkeit und Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen dieser Endnutzer-AGB.
Diese Endnutzer-AGB unterliegen dem materiellen Recht der Schweiz unter Ausschluss der kollisionsrechtlichen Bestimmungen und Verträge, insbesondere des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (Wiener Übereinkommen).
Für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesen Endnutzer-AGB sind neben einer allfälligen zwingenden prozessrechtlichen Zuständigkeit auch die ordentlichen Gerichte in Basel, Schweiz, zuständig.

Pax
Aeschenplatz 13
CH-4002 Basel

Tel. +41 61 277 66 66
Fax +41 61 277 64 56
datenschutz@pax.ch
www.pax.ch